

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7342/2547

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นายชัชชัย วัฒนชิน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 200, มาตรา 216

การขอให้ศาลฎีกาลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ เป็นการขอให้ศาลฎีกาเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยจะต้องทำเป็นคำฟ้องฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เข้ามา เมื่อจำเลยไม่ได้ยื่นฎีกาแต่ทำมาเป็นเพียงคำแก้ฎีกา จึงเป็นการไม่ชอบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 216 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๖, ๑๐๒ วรรคกลางและบวกโทษของจำเลยที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๕๓๙๗/๒๕๔๔ ของศาลอาญา เข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๖ วรรคหนึ่ง จำคุก ๕ ปี บวกโทษจำคุก ๖

เดือน ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๕๓๙๗/๒๕๔๔ ของศาลอาญา เป็นจำคุก ๕ ปี ๖ เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๗ จำคุก ๔ ปี คำให้การและทางนำสืบของจำเลยเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี ๘ เดือน บวกโทษจำคุก ๖ เดือน ที่รอกการลงโทษไว้ในคดี อาญาหมายเลขแดงที่ ๕๓๙๗/๒๕๔๔ เป็นจำคุก ๒ ปี ๑๔ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๓๔ เม็ด ซึ่งจำเลย มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต? ที่จำเลยแก้ฎีกาขอให้ ศาลฎีกาลงโทษสถาน เบาและรอกการลงโทษมาด้วยนั้น เป็นการขอให้ศาลฎีกาเปลี่ยนแปลงผลของคำ พิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ซึ่งต้องกระทำโดยยื่นเป็นคำฟ้องฎีกาคัดค้านคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มิใช่ขอมาในคำแก้ฎีกา จึงไม่เป็นประเด็นที่ศาลฎีกาจะ วินิจฉัยให้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (เดิม), ๖๗ (ที่แก้ไขใหม่) ส่วนกำหนดโทษและนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑.

(พิชิต คำแฝง-ชวลิต ตุลยสิงห์-สุรภาพ ปัทมะสุคนธ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางสาวผจงพรรณ วรินทร์เวช

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายวีระวัตร บุญยบุตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ